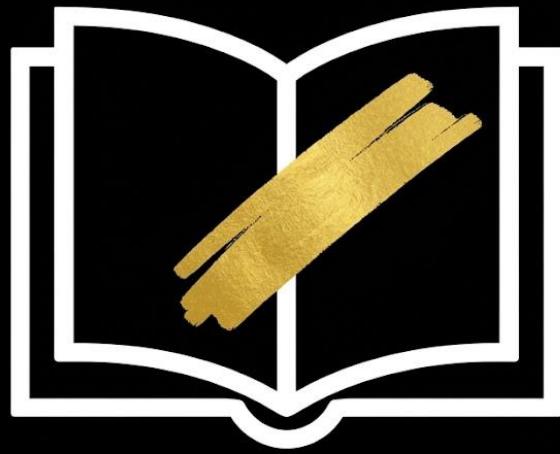




FOCO LEGIS

RESUMOS DE LEI SECA

CLT

ESQUEMATIZADA

ATUALIZADO EM 26 DE JULHO DE 2026

OLÁ!

MUITO OBRIGADO POR CONFIAR NA FOCO LEGIS! SABEMOS O QUANTO A JORNADA DE ESTUDOS É EXAUSTIVA, POR ISSO NOSSO MATERIAL FOI DESENHADO PARA PRIORIZAR A SUA EFICIÊNCIA, SEM PERDER TEMPO! O CONTEÚDO A SEGUIR FOI ESQUEMATIZADO CIRURGICAMENTE, FOCANDO NA LEI SECA, NOS PRAZOS E NAS PEGADINHAS MAIS RECORRENTES NAS PROVAS DA OAB E DOS CONCURSOS PÚBLICOS. NOSSO OBJETIVO É ENTREGAR UM CONTEÚDO LIMPO E DIRETO AO PONTO PARA OTIMIZAR O SEU TEMPO E GARANTIR O SEU ACERTO NO DIA DA PROVA.

UMA EXCELENTE LEITURA E RUMO À APROVAÇÃO!

SUMÁRIO

❖ CARTEIRA DE TRABALHO	09
❖ DURAÇÃO DO TRABALHO	14
❖ DO TRABALHO NOTURNO	20
❖ TELETRABALHO	21
❖ SALÁRIO MÍNIMO	23
❖ DAS FÉRIAS ANUAIS	26
❖ PRESCRIÇÃO	32
❖ SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	34
❖ INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	42
❖ DURAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO	47
❖ DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	67
❖ DA REMUNERAÇÃO	73
❖ DA RESCISÃO	82
❖ DO AVISO PRÉVIO	86
❖ DA ESTABILIDADE	87
❖ DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL	92
❖ DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	106
❖ CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO	113
❖ DA JUSTIÇA DO TRABALHO	126
❖ DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO	131
❖ DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	134
❖ SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA DO TRABALHO	138
❖ DO "LOCK-OUT" E DA GREVE	140
❖ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	143
❖ DOS ATOS, TERMOS E PRAZOS PROCESSUAIS	149
❖ DA EXECUÇÃO	173
❖ DOS RECURSOS	177

TÍTULO I - INTRODUÇÃO

Art. 1º - Esta Consolidação estatui as normas que regulam as **relações individuais e coletivas de trabalho**, nela previstas.

💡 **Comentário:** A CLT é a principal lei trabalhista brasileira, consolidando as normas sobre relações individuais (contrato de trabalho, salário, jornada, férias etc.) e coletivas (sindicatos, negociação coletiva, greve) de trabalho. É decreto-lei de 1943, amplamente reformado pela **Reforma Trabalhista** (Lei 13.467/2017).

Art. 2º - Considera-se **empregador** a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.

§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem **grupo econômico**, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.

§ 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do **interesse integrado**, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.

💡 **Comentário:** O conceito de empregador tem como elemento central o **risco da atividade econômica**: quem lucra, assume o risco. O § 2º define o grupo econômico e a responsabilidade solidária entre suas empresas. O § 3º (Reforma 2017) exige que a configuração do grupo vá além da mera identidade de sócios - é preciso demonstrar interesse integrado e atuação conjunta.

⚠️ **Alerta de Pegadinha:** A simples presença dos mesmos sócios em duas empresas **NÃO** configura grupo econômico. A banca adora cobrar isso.

Art. 3º - Considera-se **empregado** toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.

Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.

💡 **Comentário:** Os **4 requisitos da relação de emprego**: pessoa física (1), não eventualidade (2), subordinação/dependência (3) e onerosidade/salário (4). Faltando qualquer um, não há vínculo

empregatício. O parágrafo único consagra a igualdade entre trabalhadores intelectuais, técnicos e manuais.

⚠ Alerta de Macete: PESO: Pessoa física + eventualidade (habitual) + Subordinação + Onerosidade → **VÍNCULO EMPREGATÍCIO.**

Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à **disposição do empregador**, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada.

§ 1º Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho.

§ 2º Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto no § 1º do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras:

I - práticas religiosas;

II - descanso;

III - lazer;

IV - estudo;

V - alimentação;

VI - atividades de relacionamento social;

VII - higiene pessoal;

VIII - troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.

💡 Comentário: O **tempo à disposição** é contado como jornada mesmo sem trabalho efetivo. O § 2º (Reforma 2017) excepciona as situações em que o empregado permanece na empresa por escolha própria, para fins particulares - nesses casos, não conta como horas extras.

🔴 Ponto de Atenção: A troca de roupa **não conta** como jornada quando o empregado não é obrigado a trocar na empresa. Se houver obrigatoriedade, conta.

Art. 5º - A todo trabalho de igual valor corresponderá **salário igual, sem distinção de sexo.**

💡 Comentário: Princípio da **isonomia salarial**. A Reforma 2017 ampliou e detalhou as regras sobre equiparação salarial no art. 461, mas o art. 5º mantém a base do princípio para vedação à discriminação por sexo.

Art. 6º Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego.

Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de **subordinação jurídica**, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.

 **Comentário:** O art. 6º reconhece o **teletrabalho** como relação de emprego desde que presentes seus requisitos. O parágrafo único é fundamental: o controle por WhatsApp, e-mail, sistemas informatizados equivale à subordinação presencial.

Art. 7º Os preceitos constantes da presente Consolidação, salvo quando for em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam:

- a) aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os que prestam serviços de natureza não-econômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas;
- b) aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais;
- c) aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições;
- d) aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção ao trabalho que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos.
- f) às atividades de direção e assessoramento nos órgãos, institutos e fundações dos partidos, assim definidas em normas internas de organização partidária.

 **Comentário:** A CLT **não se aplica** a domésticos (LC 150/2015), rurais (Lei 5.889/73), servidores públicos estatutários e empregados de autarquias com regime próprio. Atenção: trabalhadores rurais em atividades industriais/comerciais SE submetem à CLT.

Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.

§ 1º O direito comum será **fonte subsidiária** do direito do trabalho.

§ 2º Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei.

§ 3º No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 do Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da **intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva**.

 Comentário: O art. 8º fixa as fontes subsidiárias do Direito do Trabalho. O § 1º coloca o direito comum (Código Civil) como fonte subsidiária. O § 2º (Reforma 2017) limita o poder normativo da jurisprudência trabalhista. O § 3º (Reforma 2017) consagra a intervenção mínima judicial nos instrumentos coletivos - prevalece o negociado sobre o legislado.

Art. 9º - Serão **nulos de pleno direito** os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.

 Comentário: Princípio da **irrenunciabilidade** dos direitos trabalhistas: atos que tentam burlar a CLT são nulos, independentemente de consentimento do empregado. O empregado não pode renunciar validamente a direitos trabalhistas.

Art. 10 - Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os **direitos adquiridos** por seus empregados.

 Comentário: Princípio da **despersonalização do empregador**: fusão, cisão, incorporação, mudança de nome ou de sócios não extinguem as obrigações trabalhistas. Os direitos dos empregados seguem o contrato, não a pessoa jurídica.

Art. 10-A. O **sócio retirante** responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência:

I - a empresa devedora;

II - os sócios atuais; e

III - os sócios retirantes.

Parágrafo único. O sócio retirante responderá **solidariamente** com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato.

💡 **Comentário:** O sócio que saiu da empresa responde **subsidiariamente** (não solidariamente) pelas dívidas trabalhistas do período em que era sócio, mas só se a ação for ajuizada em até **2 anos** da averbação da saída. Se houver fraude, a responsabilidade passa a ser solidária.

⚠️ **Alerta de Pegadinha:** A regra é responsabilidade **subsidiária** do sócio retirante, não solidária. Solidariedade só com fraude comprovada.

Art. 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em **cinco anos** para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de **dois anos** após a extinção do contrato de trabalho.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social.

§ 2º Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é **total**, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.

§ 3º A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos.

💡 **Comentário:** A prescrição trabalhista é **bienal-quinquenal**: o empregado tem 2 anos após o término do contrato para ajuizar, podendo reclamar os últimos 5 anos do contrato. O § 2º distingue prescrição total (quando o próprio ato ilícito prescreve) da parcial (quando apenas as parcelas mais antigas prescrevem).

⚠️ **Alerta de Macete:** 2 + 5: 2 anos para ajuizar após o fim do contrato, 5 anos de retroatividade.

Art. 11-A. Ocorre a **prescrição intercorrente** no processo do trabalho no prazo de dois anos.

§ 1º A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução.

§ 2º A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

💡 **Comentário:** A prescrição intercorrente no processo trabalhista - antes de duvidosa aplicação - foi expressamente prevista pela Reforma 2017: prazo de **2 anos** de inércia do exequente durante a execução. Pode ser declarada de ofício.

Art. 12 - Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei especial.